

Conditions Générales d'Utilisation

Logiciel SaaS MedicarePro - Annexe B du Contrat SaaS

Version 1.0 - Juillet 2026.

Article 1 - Objet et acceptation

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (« CGU ») définissent les règles d'utilisation du logiciel SaaS MedicarePro, édité par la société MEDICARE PRO, SAS au capital de 1 000 €, RCS Aix-en-Provence - SIREN 102 034 121, siège 340 chemin du plan marseillais, 13320 Bouc-Bel-Air, exploitant sous le nom commercial « MedicarePro » (« l'Éditeur »). Elles constituent l'Annexe B du Contrat SaaS et complètent les Conditions Générales de Vente (CGV).

Les CGU sont acceptées lors de la souscription (case à cocher obligatoire, non pré-cochée, ou signature) et s'imposent au Client ainsi qu'à tout Utilisateur auquel il donne accès au Logiciel (collaborateur, secrétariat). Le Client se porte fort du respect des présentes par ses Utilisateurs.

Article 2 - Définitions

Les termes commençant par une majuscule ont le sens défini dans le Contrat SaaS et les CGV. « Utilisateur » désigne toute personne physique autorisée par le Client à accéder au Logiciel : le praticien titulaire, ses collaborateurs praticiens et le personnel de secrétariat (accès restreint au planning et aux informations administratives, à l'exclusion de toute donnée clinique).

Article 3 - Accès au Logiciel

- **Prérequis techniques** : navigateur web récent maintenu à jour (Chrome, Firefox, Safari, Edge), connexion Internet stable ; aucune installation locale n'est requise ;
- **Disponibilité** : objectif de 99,5 % sur une base annuelle, hors maintenance programmée notifiée au moins 48 heures à l'avance et réalisée en dehors des heures ouvrées (avant 8h ou après 20h) ;
- L'accès peut être temporairement suspendu pour des raisons de sécurité ou de maintenance d'urgence, l'Éditeur en informant le Client dans les meilleurs délais.

Article 4 - Comptes et sécurité

- chaque Utilisateur dispose d'identifiants personnels, strictement confidentiels et inaccessibles ;
- **l'authentification à deux facteurs (2FA) est obligatoire** pour tous les comptes ;
- le Client administre les comptes de ses Utilisateurs (création, droits, suppression) et supprime sans délai les accès des personnes ayant quitté sa structure ;
- les comptes Secrétariat n'accèdent jamais aux données cliniques ;
- toute suspicion de compromission d'un compte est signalée immédiatement à l'Éditeur (nicolas@medicarepro.fr).

Article 5 - Règles d'utilisation

L'Utilisateur s'engage à utiliser le Logiciel conformément à sa destination (gestion de cabinet médical), dans le respect de la réglementation applicable, notamment le secret médical (art. L.1110-4 CSP), le RGPD et les règles déontologiques de sa profession. Il s'interdit notamment de :

- partager ses identifiants ou permettre l'accès à des tiers non autorisés ;
- copier, décompiler, désassembler le Logiciel, ou en extraire le code source ou les bases de données de manière substantielle ;
- revendre, sous-licencier ou mettre à disposition le Logiciel au profit de tiers ;
- contourner ou tenter de contourner les mesures de sécurité (tests d'intrusion non autorisés compris) ;
- utiliser le Logiciel à des fins illégales, frauduleuses ou étrangères à son activité professionnelle ;

- saisir des contenus illicites, diffamatoires ou portant atteinte aux droits de tiers ;
- perturber le fonctionnement du service (charge anormale, extraction automatisée massive, robots).

Article 6 - Fonctionnalités d'intelligence artificielle

Les fonctionnalités d'assistance par IA (aide à la rédaction, synthèse, assistance documentaire) reposent sur les modèles de Mistral AI, opérés au sein de l'Union européenne, sans entraînement sur les données de santé. Elles constituent une aide et ne se substituent en aucun cas au jugement du professionnel de santé :

- **tout contenu généré par l'IA doit être relu et validé par l'Utilisateur avant usage ;**
- le Logiciel n'est ni un dispositif médical, ni un logiciel d'aide à la prescription ou à la décision médicale ;
- aucune décision médicale ne peut être fondée exclusivement sur un traitement automatisé.

Article 7 - Données et contenus du Client

Les Données Client demeurent la propriété exclusive du Client, responsable de traitement des données de ses patients. Le Client garantit l'exactitude des données saisies, informe ses patients conformément aux articles 13 et 14 du RGPD (affiche d'information fournie par l'Éditeur) et répond aux demandes d'exercice de droits. Les modalités de traitement sont définies dans le DPA (Annexe C) et la Politique de Confidentialité (Annexe D).

Article 8 - Propriété intellectuelle

Le Logiciel, son architecture, ses interfaces, sa documentation et la marque « MedicarePro » sont la propriété exclusive de MEDICARE PRO. L'abonnement confère uniquement un droit d'utilisation personnel, non exclusif, non cessible et non sous-licenciable, pour la durée du contrat. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon (art. L.335-2 s. CPI).

Article 9 - Suspension et retrait d'accès

L'Éditeur peut suspendre l'accès d'un Utilisateur ou du Client en cas de manquement grave aux présentes CGU, de risque pour la sécurité du service ou des données, ou d'impayé dans les conditions des CGV (art. 6.3). La suspension est notifiée par e-mail avec l'indication du motif ; elle ne suspend pas la facturation lorsque le manquement est imputable au Client.

Article 10 - Responsabilité

Les régimes de garantie et de responsabilité sont définis au Contrat SaaS (art. 9 et 11) et aux CGV (art. 13). Le Client demeure seul responsable de ses actes médicaux et professionnels, de l'usage du Logiciel par ses Utilisateurs et de la conformité réglementaire de son activité.

Article 11 - Évolution des CGU

L'Éditeur peut faire évoluer les présentes CGU, notamment pour tenir compte des évolutions légales, techniques ou fonctionnelles, moyennant un préavis de deux (2) mois notifié par e-mail ou dans le Logiciel. La version en vigueur est consultable à tout moment sur www.medicarepro.fr.

Article 12 - Droit applicable et juridiction

Les présentes CGU sont régies par le droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou leur exécution sera soumis, à défaut d'accord amiable sous trente (30) jours, aux tribunaux du ressort du siège social de MEDICARE PRO (Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence).

MEDICARE PRO - nicolas@medicarepro.fr - www.medicarepro.fr - Version 1.0 - Juillet 2026 - Tous droits réservés.